

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6101/2541

นาย เฉลิม นิตี เขต ต่ปรีชา หรือ มะลิ
ลา

โจทก์
จำเลย

นาย บุญ เลิศ สาธุช

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 653, มาตรา 850

จำเลยกู้เงินไปจากโจทก์ตามสัญญากู้ฉบับพิพาทต่อมาการที่โจทก์ยอมรับเช็คซึ่งบริษัท. เป็นผู้ส่งจ่ายเป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรก และเมื่อปรากฏว่าเช็คฉบับดังกล่าวไม่อาจเรียกเก็บเงินได้ โจทก์ได้ฟ้องผู้ส่งจ่ายและได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยโจทก์ยอมให้ผู้ส่งจ่ายผ่อนชำระ ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์เกี่ยวกับเช็คฉบับดังกล่าวระงับสิ้นไป โจทก์ได้สิทธิใหม่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลเท่ากับว่าเช็คได้ใช้เงินแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคท้ายเมื่อหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ฉบับพิพาทจำนวน 600,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ในเช็คจำนวน 1,700,000 บาทซึ่งได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วหนี้ตามสัญญากู้ฉบับพิพาทจึงย่อมระงับสิ้นไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2531 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวน 600,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี๋ยโจทก์อัตราร้อยละ 15 ต่อปี และกำหนดชำระคืนในวันที่ 8 มิถุนายน 2532 จำเลยชำระดอกเบี๋ยให้โจทก์บางส่วนแล้วเป็นเงิน 108,000 บาท เมื่อครบกำหนดชำระเงินจำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี๋ยคืนโจทก์ จึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี๋ยถึงวันฟ้องจำนวน 1,105,250 บาท และดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 600,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์จำนวน 600,000 บาท จริงตามฟ้อง จำเลยได้ชำระเงินต้นและดอกเบี๋ยให้โจทก์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่โจทก์ไม่คืนสัญญากู้ยืมให้จำเลย โดยโจทก์อ้างว่าหาสัญญาไม่พบแล้วโจทก์ก็นำเอาสัญญากู้มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ หลังจากจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครบแล้ว โจทก์ได้นำเงิน 1,700,000 บาท มอบให้จำเลยช่วยปล่อยกู้ให้จำเลยได้จัดการให้บริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เชีครธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสำเพ็ง ฉบับเลขที่ 2935844 แลกเงินสดไปจากโจทก์จำนวน 1,700,000 บาท ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ต่อศาลแพ่งธนบุรี ขอให้บังคับชำระเงินตามเชีคฉบับดังกล่าวโจทก์และบริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยินยอมชำระเงินตามเชีคให้โจทก์ ศาลได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้แล้ว หากศาลฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์หลายครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท และหนี้ตามฟ้องคดีนี้เป็นหนี้ส่วนหนึ่งของหนี้จำนวน 1,700,000 บาท แล้วจำเลยก็ขอต่อสู้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิฟ้องบริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องบังคับเอาจากจำเลยอีก หนี้ตามฟ้องได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 600,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า การที่โจทก์ยอมรับเช็คธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด สาขาสำเพ็ง จำนวน 1,700,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.8 ไม่มีผล
ทำให้หนี้เงินกู้จำนวน 600,000 บาท ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 ระงับไป เพราะ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคสามถือว่าหนี้จะระงับไปต่อเมื่อ
เช็คสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เมื่อเช็คเอกสารหมายเลข จ.8 ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และโจทก์ได้ฟ้องผู้สั่งจ่ายเช็คและทำสัญญาประนีประนอมยอมความก็มีผล
ทำให้หนี้ระหว่างโจทก์กับผู้สั่งจ่ายระงับไปเท่านั้น ไม่มีผลทำให้หนี้ตามสัญญากู้
เอกสารหมายเลข จ.1 ระงับสิ้นไป เห็นว่าการที่โจทก์ยอมรับเช็คเอกสารหมายเลข จ.8 ซึ่ง
บริษัทนากรานีเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สั่งจ่ายเป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้า
หนี้อยอมรับการชำระหนี้โดยอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคแรก และเมื่อปรากฏว่าเช็คฉบับดังกล่าวไม่อาจ
เรียกเก็บเงินได้ โจทก์ได้ฟ้องผู้สั่งจ่ายและได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความกัน โดยโจทก์ยอมให้ผู้สั่งจ่ายผ่อนชำระ ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์
เกี่ยวกับเช็คฉบับดังกล่าวระงับสิ้นไป โจทก์ได้สิทธิใหม่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีผลเท่ากับว่าเช็ค เอกสารหมายเลข จ.8 ได้ใช้เงินแล้ว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคท้าย ดังนั้น หนี้เงินกู้

จำนวน 600,000 บาทตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 เป็นส่วนหนึ่งของหนี้ในเช็ค
จำนวน 1,700,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 8 ซึ่งได้มีการทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันแล้วหนี้ดังกล่าวจึงยอมระงับสิ้นไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรก

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ